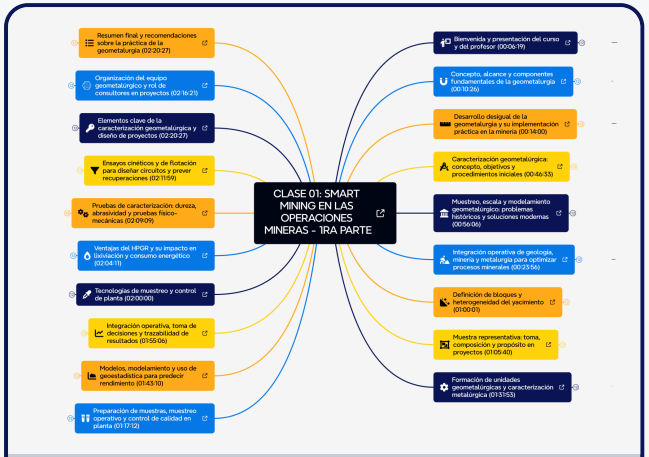
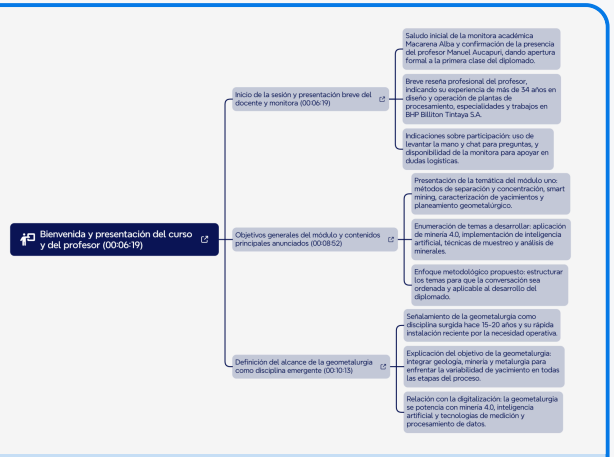
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

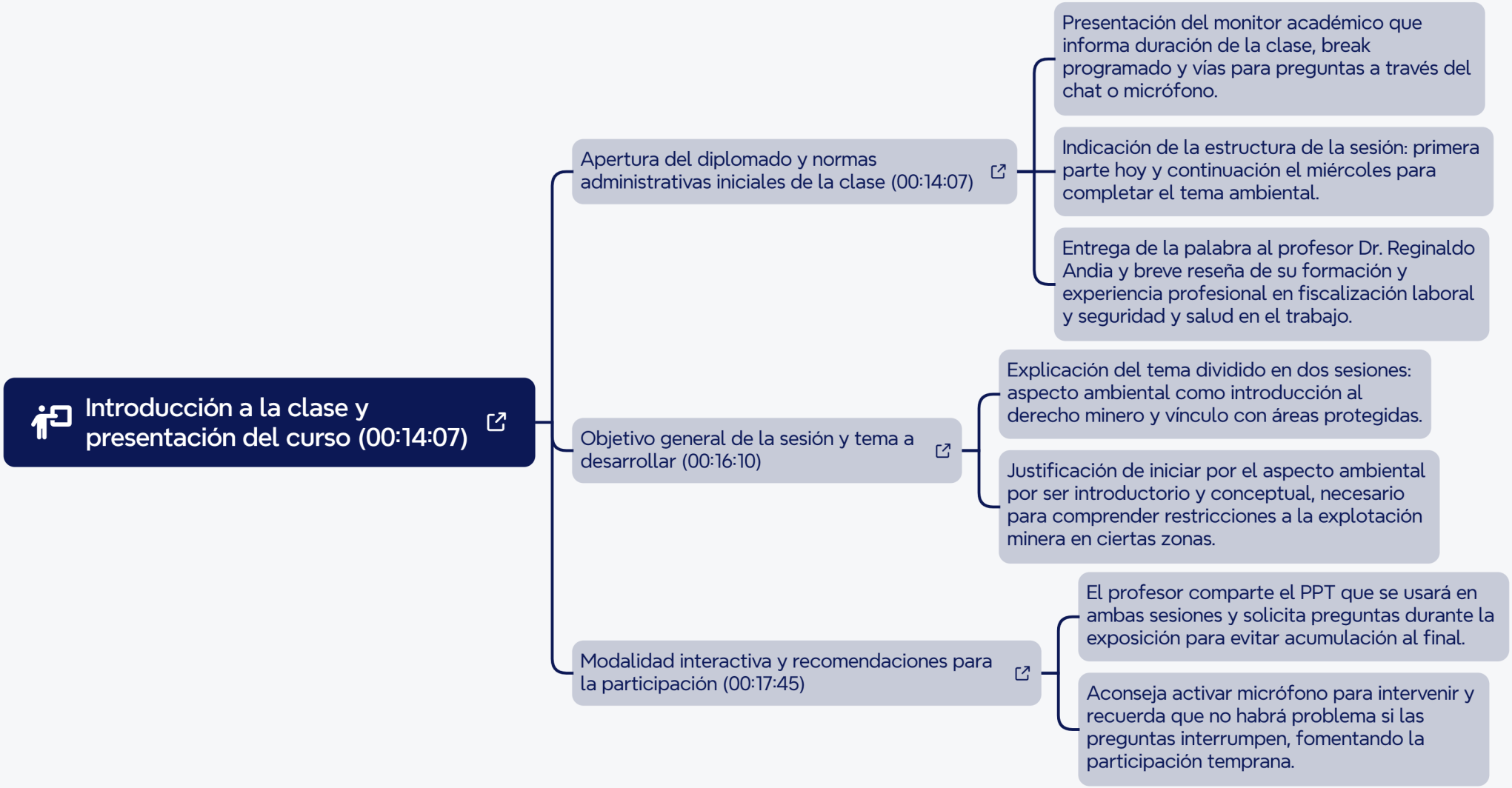


Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 01: REGULACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CATASTRO MINERO: ÁREAS RESTRINGIDAS Y SU IMPACTO - 1RA PARTE
Introducción a la clase y presentación del curso (00:14:07)
Fundamentos constitucionales y conceptuales del derecho ambiental en el Perú (00:18:38)
La "Constitución ecológica" y las dimensiones jurídicas del derecho ambiental (00:30:15)
Instituciones estatales relevantes en materia ambiental y su relación con la minería (00:36:40)
Organismos técnicos y de fiscalización ambiental relevantes para proyectos mineros (00:50:42)
Instrumentos de gestión ambiental, supervisión y fiscalización aplicables a la minería (00:57:48)
Organismos estatales y potestades sancionadoras (01:00:00)
Modalidades de inversión y concesiones en actividades extractivas (01:04:17)
Minería ilegal, configuración del delito y criterios probatorios (01:20:59)
Procedimiento, pruebas y efectos prácticos de sanciones y responsabilidades (01:30:38)
Daño ambiental: conceptos, características y valoración jurídica (01:40:02)
Responsabilidad civil, elementos y reparación del daño ambiental (01:53:02)
Reparación del daño ambiental y plan de cierre de minas (02:00:05)
Responsabilidad administrativa ambiental: concepto y procedimiento sancionador (02:02:39)
Responsabilidad penal en materia ambiental y tipología de delitos (02:11:18)
Procedimientos administrativos y recursos en materia minera y ambiental (02:16:02)
Cierre de la sesión, seguimiento y próximos pasos pedagógicos (02:23:30)


Introducción a la clase y presentación del curso (00:14:07)
Apertura del diplomado y normas administrativas iniciales de la clase (00:14:07)
Presentación del monitor académico que informa duración de la clase, break programado y vías para preguntas a través del chat o micrófono.
Indicación de la estructura de la sesión: primera parte hoy y continuación el miércoles para completar el tema ambiental.
Entrega de la palabra al profesor Dr. Reginaldo Andia y breve reseña de su formación y experiencia profesional en fiscalización laboral y seguridad y salud en el trabajo.
Objetivo general de la sesión y tema a desarrollar (00:16:10)
Explicación del tema dividido en dos sesiones: aspecto ambiental como introducción al derecho minero y vínculo con áreas protegidas.
Justificación de iniciar por el aspecto ambiental por ser introductorio y conceptual, necesario para comprender restricciones a la explotación minera en ciertas zonas.
Modalidad interactiva y recomendaciones para la participación (00:17:45)
El profesor comparte el PPT que se usará en ambas sesiones y solicita preguntas durante la exposición para evitar acumulación al final.
Aconseja activar micrófono para intervenir y recuerda que no habrá problema si las preguntas interrumpen, fomentando la participación temprana.

Fundamentos constitucionales y conceptuales del derecho ambiental en el Perú (00:18:38)

- Naturaleza novedosa del derecho ambiental y su inserción en la enseñanza jurídica (00:19:36)
  - Descripción del derecho ambiental como disciplina relativamente nueva en la enseñanza universitaria y en la práctica jurídica, comparado con áreas más modernas como el derecho informático.
  - Observación de la evolución normativa y la aparición de programas de postgrado especializados en derecho ambiental tras su consolidación como materia relevante.
- Base constitucional del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado (00:20:38)
  - Señalamiento del artículo constitucional que reconoce el derecho de la persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida como fundamento del derecho ambiental.
  - Explicación de que la Constitución permite la interpretación para precisar el alcance del derecho y que la protección del ambiente es condición para el desarrollo humano (oxígeno, alimentos, calidad del aire).
- Artículos constitucionales complementarios sobre recursos naturales y políticas ambientales (00:25:45)
  - Mención del artículo 66 sobre el aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado como principio rector y de titularidad estatal de recursos como minerales.
  - Indicación del artículo 67 relativo a la política nacional del medio ambiente, el artículo 68 sobre conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas, y el artículo 69 sobre desarrollo sostenible de la Amazonía.
- Interpretación jurisdiccional y obligaciones que impone el derecho ambiental (00:28:09)
  - Resumen de la definición del Tribunal Constitucional que considera al medio ambiente como contenido del derecho fundamental, con dos aspectos: disfrute armónico y obligaciones de conservación y prevención para el Estado y los individuos.
  - Consecuencia práctica: la existencia de responsabilidades y sanciones frente a conductas que dañan el ambiente, como la minería ilegal o la omisión estatal frente a derrames y contaminación.

La "Constitución ecológica" y las dimensiones jurídicas del derecho ambiental (00:30:15)

- Concepto y triple dimensión de la Constitución ecológica según el Tribunal Constitucional (00:31:13)
  - Introducción del término "Constitución ecológica" que regula la relación entre el ser humano y el ambiente a nivel constitucional.
  - Primera dimensión: principio irradiador que obliga al Estado a proteger las riquezas naturales de la nación, implicando titularidad estatal sobre recursos como minerales.
  - Segunda dimensión: reconocimiento de derechos ambientales exigibles por vías judiciales, garantizando mecanismos legales de protección al derecho al ambiente sano.
  - Tercera dimensión: imposición de obligaciones a autoridades y particulares como contribuyentes sociales para conservar y prevenir daños al ambiente.
- Ejemplos prácticos derivados de la Constitución ecológica (00:32:29)
  - Explicación práctica de la titularidad estatal de los recursos minerales y la necesidad de autorizaciones o concesiones para su explotación, con sujeción a normas ambientales.
  - Relación entre derechos exigibles y vías judiciales para proteger el ambiente, comparado con mecanismos para proteger la propiedad.
  - Reconocimiento de obligaciones ciudadanas: prohibición de explotaciones arbitrarias y consecuencias penales o administrativas frente a la minería ilegal y desfiguración ambiental.
- Limitaciones entre norma y realidad: aplicación y cumplimiento efectivo (00:35:43)
  - Reflexión sobre la distinción entre lo que establecen las normas y la práctica real donde persisten conductas ilegales como la minería ilegal.
  - Aclaración de que la existencia de prohibiciones no garantiza su cumplimiento inmediato y que la vida real presenta incumplimientos que deben ser abordados mediante control y sanción.

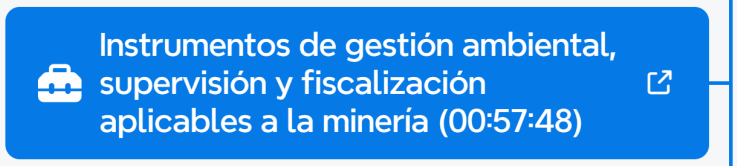
EDU MIN

Instituciones estatales relevantes en materia ambiental y su relación con la minería (00:36:40)

- Creación y funciones del Ministerio del Ambiente como órgano rector (00:36:40)
  - Historia resumida de la creación del Ministerio del Ambiente en el Perú y su función principal de promover la sostenibilidad ambiental mediante conservación, protección y recuperación de ecosistemas.
  - Funciones rectoras: formular, ejecutar y supervisar la política nacional del ambiente, coordinar implementación en todos los niveles de gobierno y monitorear metas ambientales.
  - Funciones técnico-normativas: proponer normas, aprobar lineamientos, planes y herramientas de gestión ambiental aplicables a su competencia.
- Interacción entre ministerios: ejemplo con Cultura, Energía y Minas y Economía (00:40:38)
  - Aclaración de que el Ministerio del Ambiente es independiente de otros ministerios como Cultura, pero que en la práctica trabajan coordinadamente en proyectos que requieren opiniones técnicas de varias carteras.
  - Ejemplo práctico: solicitud de concesión minera que requiere opinión técnica del Ministerio del Ambiente sobre riesgos de contaminación y opinión del Ministerio de Cultura si hay restos arqueológicos en la cercanía.
  - Explicación de que la entidad que otorga la concesión (Ministerio de Energía y Minas) revisa opiniones técnicas de otros ministerios, evidenciando cooperación interministerial sin subordinación.
- Entidades dependientes o vinculadas a ministerios y su especialización (00:45:08)
  - Presentación de ejemplos de organismos vinculados a ministerios: Autoridad Nacional del Agua (ANA) vinculada al Ministerio del Ambiente, y el INDEGMET (INEGMET/INGEMMET) asociado al Ministerio de Energía y Minas.
  - Explicación de que cada ministerio cuenta con entidades técnicas o especializadas para atender funciones concretas (agua, geología, tributos), evitando concentración de tareas en un solo ministerio.

Organismos técnicos y de fiscalización ambiental relevantes para proyectos mineros (00:50:42)

- OEFA: funciones de evaluación, fiscalización y sanción ambiental (00:51:28)
  - Descripción de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) como ente rector del sistema de evaluación y fiscalización ambiental, encargado de supervisar, controlar y sancionar en materia ambiental.
  - Función de garantizar cumplimiento de la legislación ambiental e instrumentos de gestión ambiental por personas naturales o jurídicas, aplicando incentivos y sanciones.
- SERNANP (CERNAR) y gestión de áreas naturales protegidas (00:52:46)
  - Identificación del SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) responsable de la dirección del SINANPE y administración de áreas naturales protegidas declaradas por norma.
  - Funciones específicas: aprobar instrumentos de gestión y planificación de áreas naturales protegidas de administración nacional y emitir opiniones técnicas favorables cuando un proyecto afecte zonas protegidas o sus zonas de amortiguamiento.
- SENACE y evaluación de impacto ambiental para proyectos de alcance significativo (00:55:58)
  - Explicación del rol del SENACE en revisar y aprobar estudios e instrumentos ambientales para proyectos de inversión pública, privada o mixta de alcance nacional o multirregional que puedan causar impactos ambientales significativos.
  - Relación con proyectos destinados a generar riqueza y servicios, requiriendo evaluación técnica previa sobre su posible impacto ambiental antes de su ejecución.
- Coordinación entre organismos y especialización funcional en fiscalización (00:56:51)
  - Aclaración de que el Ministerio del Ambiente articula políticas, pero organismos especializados (OEFA, SERNANP, SENACE) realizan funciones técnicas y fiscalizadoras específicas para evitar sobrecarga institucional.
  - Observación de que la especialización permite respuestas técnicas precisas: OEFA para fiscalización ambiental general, SERNANP para áreas protegidas, SENACE para evaluaciones de impacto en proyectos de gran escala.



- Concepto y finalidad de los instrumentos de gestión ambiental en proyectos (00:57:48)
  - Definición implícita de instrumentos de gestión ambiental como planes, directivas, normas y estudios que regulan la prevención, mitigación y manejo de impactos ambientales en proyectos.
  - Finalidad de estos instrumentos: orientar acciones de prevención, mitigar riesgos ambientales y establecer obligaciones técnicas para proyectos mineros y de otra índole.
- Supervisión, control e inspección como mecanismos de cumplimiento (00:58:36)
  - Descripción de la supervisión como labor de verificar cumplimiento de normas por parte de entidades como SUNAFIL (laboral) u OSINERGMIN (seguridad minera y energía), y en el caso ambiental, OEFA.
  - Funciones concretas: realizar visitas inspectivas, contar con inspectores capacitados, verificar condiciones de operaciones y funcionamiento de plantas de tratamiento o medidas de control de residuos.
- Límites de competencia entre organismos y ejemplos de supervisión sectorial (00:59:00)
  - Aclaración de que cada organismo tiene competencias definidas y no debe fiscalizar fuera de su ámbito; por ejemplo, OEFA no supervisa derechos laborales ni aspectos tributarios.
  - Ejemplo sectorial: OSINERGMIN supervisa seguridad de instalaciones mineras y tratamiento de residuos desde la perspectiva de energía y minas, complementando la fiscalización ambiental de OEFA.
- Fiscalización ambiental y sanciones frente al incumplimiento normativo (00:59:54)
  - Explicación de la fiscalización ambiental como actividad de control que detecta incumplimientos y activa procedimientos sancionadores contra personas naturales o jurídicas responsables.
  - Ejemplos de acciones fiscalizadoras: inspecciones in situ, verificación de sistemas de tratamiento de residuos, mediciones de calidad ambiental y aplicación de sanciones administrativas cuando corresponde.

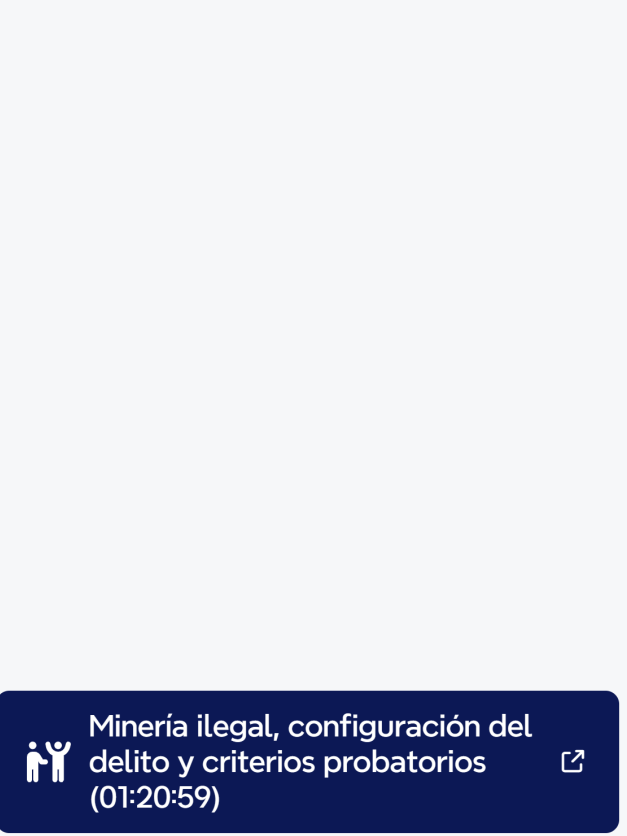
Organismos estatales y potestades sancionadoras (01:00:00)

- Sanciones administrativas y ejemplos prácticos de organismos estatales (01:00:05)
  - Las sanciones más comunes que aplican organismos como Sunafil, Osinerminc y OEFA son las multas económicas impuestas por incumplimiento de normas laborales o ambientales.
  - Otras medidas como cierres temporales pueden usarse como medidas de protección o cautelares durante un procedimiento, no siempre como sanción definitiva.
  - Ejemplos ilustrativos: no entregar boletas de pago (Sunafil) conlleva multa; ausencia de planta de tratamiento (Osinerminc) conlleva multa u otras medidas administrativas.
- Relación entre ministerios y organismos especializados (01:01:42)
  - Organismos como Senace, OEFA y SERNANP dependen del Ministerio del Ambiente y existen para cumplir el derecho constitucional a un ambiente equilibrado.
  - La creación de estos organismos responde a la obligación estatal de garantizar un medio ambiente adecuado para la población peruana.
  - Estos entes fiscalizan, sancionan y emiten instrumentos técnicos y de gestión necesarios para la conservación y control ambiental.
- Instrumentos de gestión y su aplicación en áreas protegidas y SST (01:01:47)
  - Instrumentos de gestión son políticas y pasos a seguir para gestionar recursos como áreas naturales protegidas o seguridad y salud en el trabajo.
  - Incluyen documentos, planes de manejo y procedimientos que definen responsabilidades, límites del área protegida y medidas de conservación.
  - Estos instrumentos orientan la implementación práctica de las obligaciones legales ambientales por parte del Estado y operadores.

EDU MIN

Modalidades de inversión y concesiones en actividades extractivas (01:04:17)

- Naturaleza constitucional de los recursos y tipos de inversión (01:04:42)
  - La Constitución establece que los recursos minerales y hidrocarburos son propiedad del Estado peruano, por lo que su explotación requiere autorización estatal.
  - Tipos de inversión: pública (empresas estatales como Petroperú), privada (empresas privadas que obtienen concesiones) y mixta (combinación de capital público y privado en distintas proporciones).
  - En la práctica, las inversiones mixtas existen pero son menos frecuentes; los porcentajes pueden variar según negociación, no necesariamente 50/50.
- Concesiones mineras y demás concesiones relacionadas (01:05:59)
  - La concesión minera es el derecho otorgado por el Estado para extraer y trabajar un mineral en un área determinada, sin otorgar propiedad del recurso.
  - Hay distintos tipos de concesiones relacionadas con actividades extractivas: concesión minera (extracción), concesión de explotación, concesión de transporte, concesiones de infraestructura (como trenes o puertos).
  - Cada actividad específica requiere la autorización correspondiente; no basta con una sola concesión para todas las etapas (exploración, explotación, transporte).
- Casos prácticos y recomendación empresarial sobre alcance de actividades (01:08:06)
  - Empresas que pretendan abarcar todas las fases productivas (extracción, transporte, comercialización) asumen mayores riesgos legales y operativos.
  - Se recomienda subcontratar actividades específicas a terceros para reducir riesgos y responsabilidades administrativas y penales.
  - Ejemplos de entidades mixtas en Perú: SENATI (modelo mixto de gestión), Electroperú y Sedapal en ciertos casos.


Minería ilegal, configuración del delito y criterios probatorios (01:20:59)
Elementos que determinan minería ilegal dentro y fuera de concesión (01:21:26)
Tener una concesión minera no autoriza automáticamente todas las actividades; hay distintos títulos y permisos necesarios para exploración y explotación.
Realizar actividades fuera del área concedida (invasión de metros fuera de la concesión) puede configurar minería ilegal si se prueba la actividad fuera del derecho otorgado.
Realizar extracción sin haber obtenido la concesión de explotación, aun estando dentro del área de concesión, puede considerarse minería ilegal por falta del permiso específico.
Configuración penal de minería ilegal versus sanción administrativa (01:22:20)
La extracción y la alteración del medio ambiente pueden configurar delito penal de minería ilegal, independientemente de la venta del mineral, según fallos judiciales que consideran la desfiguración del medio ambiente como delito.
Simultáneamente puede existir una sanción administrativa (multas, procesos administrativos) por falta de permisos; en algunos casos pueden coexistir responsabilidades penales y administrativas.
La posibilidad de doble reproche (penal y administrativo) no se considera necesariamente una vulneración al principio non bis in idem, porque las competencias y finalidades son diferentes.
Distinciones para minería artesanal y pequeña minería, requisito de registro (01:34:42)
Las sanciones y la cuantía varían según si el sujeto es minería artesanal, pequeña o gran minería; la tipificación administrativa y las multas se adaptan al tamaño y regularización.
Para ser considerado legalmente como minero artesanal es necesario estar registrado en el padrón correspondiente; sin registro, la persona es legalmente un minero ilegal.
La regularización formal (registro o acreditación) es requisito indispensable para acceder a beneficios y tratamientos diferenciados en sanciones.

Procedimiento, pruebas y efectos prácticos de sanciones y responsabilidades (01:30:38)

- Diferenciación práctica entre sanción administrativa y acceso a remedios judiciales para afectados (01:30:38)
  - Las multas impuestas por organismos de fiscalización sancionan a la empresa pero no sustituyen el derecho del afectado a reclamar judicialmente la reparación o la entrega de derechos laborales.
  - En ámbitos laborales y ambientales, la sanción administrativa puede no solucionar el perjuicio directo del afectado, quien suele requerir acudir al poder judicial para obtener reparación efectiva.
  - Inspectores y autoridades administrativas tienen facultades limitadas; la vía judicial es la que puede ordenar cumplimiento efectivo o indemnizaciones a favor de terceros afectados.
- Recomendaciones procedimentales y observaciones sobre el sistema sancionador (01:32:07)
  - El sistema peruano permite coexistencia de responsabilidades administrativas y penales, con distintos fines y consecuencias, lo que en la práctica puede generar procesos paralelos.
  - Se observa que la efectividad de la reparación a favor de víctimas depende de trámites judiciales, que suelen ser más lentos que las sanciones administrativas.
  - La práctica de inspectores o fiscalizadores varía; algunos buscan soluciones prácticas para los afectados, pero la ley establece límites sobre lo que pueden ordenar sin intervención judicial.
- Importancia de la prueba y motivación en acusaciones por daño ambiental (01:42:25)
  - Las acusaciones penales o administrativas por daño ambiental requieren pruebas y motivación técnica; faltas de sustento probatorio llevan a la caída del proceso.
  - Organismos y fiscales deben sustentar con peritajes, informes técnicos y documentación la existencia del daño, su duración y la relación causal con el acusado.
  - Opiniones de órganos ambientales (estudios de impacto, informes técnicos) son fundamentales para demostrar potencial de daño y justificar medidas preventivas o sancionatorias.

Daño ambiental: conceptos, características y valoración jurídica (01:40:02)

- Características que configuran un daño ambiental según criterio jurisprudencial y técnico (01:40:09)
  - Un daño ambiental relevante suele caracterizarse por prolongarse en el tiempo, presentar efectos graduales y afectar elementos naturales de forma paulatina.
  - Debe existir una modificación física del entorno (cavar, desviar ríos, contaminación persistente) que tenga consecuencias actuales o potenciales futuras.
  - La identificación del sujeto contaminador puede ser compleja; muchas veces el daño tiene origen colectivo o difuso, dificultando la individualización de responsables.
- Criterios temporales y espaciales para considerar un daño ambiental (01:40:52)
  - El daño debe prolongarse en el tiempo y generar consecuencias que afecten generaciones presentes y futuras o que trasciendan regiones o países, por ejemplo contaminaciones fluviales o de costas.
  - Impactos puntuales y de corta duración suelen quedar fuera de la consideración de daño ambiental con efecto jurídico relevante, salvo que se demuestre potencial de agravamiento.
  - Las opiniones técnicas de organismos ambientales y las pruebas periciales son cruciales para fundamentar la existencia y extensión del daño ambiental en procedimientos judiciales o administrativos.
- Ley General del Ambiente y su definición amplia de daño ambiental (01:46:07)
  - La Ley General del Ambiente define daño ambiental como cualquier menoscabo material de componentes del ambiente que genere efectos negativos actuales o potenciales.
  - La definición es abierta (numera apertos), no establece umbrales de gravedad, y cubre afectaciones leves hasta las más graves sin distinción normativa explícita.
  - La norma admite que el daño puede existir incluso si no hay una disposición jurídica específica que lo prohíba, ampliando el ámbito de control estatal.

Responsabilidad civil, elementos y reparación del daño ambiental (01:53:02)

- Elementos de la responsabilidad civil extracontractual por daño ambiental (01:53:15)
  - Para imputar responsabilidad civil extracontractual se requiere: la existencia del daño ambiental, la antijuridicidad (en derecho ambiental puede no ser necesaria de modo estricto) y el factor de atribución o nexo causal.
  - El daño debe ser real y cuantificable; no se aceptan meras afirmaciones sin prueba técnica o pericial que demuestren el menoscabo material.
  - El factor de atribución implica probar que una persona o empresa fue la causante del daño, estableciendo la relación causa-efecto mediante pruebas suficientes.
- Particularidad de la antijuridicidad en derecho ambiental y su inversión respecto al derecho penal clásico (01:55:35)
  - A diferencia del derecho penal clásico, en derecho ambiental no es requisito indispensable que exista una norma expresa prohibitiva para que una conducta se considere dañina.
  - Si la conducta produce daño ambiental probado, puede calificarse como daño aunque no exista una prohibición normativa explícita, por la naturaleza protectora del bien ambiental.
  - Esta inversión interpretativa obliga a considerar la conducta materialmente lesiva y su efecto en el ambiente más que la existencia previa de una prohibición normativa estricta.
- Objetivos y modalidades de reparación en responsabilidad civil ambiental (01:57:47)
  - La finalidad de la responsabilidad civil es reparar los daños ocasionados, determinando sobre qué patrimonio y en qué medida deben recaer las consecuencias del acto.
  - Las medidas de reparación pueden incluir restauración ambiental, compensación económica, indemnizaciones y acciones para mitigar o revertir el daño causado.
  - La cuantificación y la forma de reparación dependen de pruebas periciales, opiniones técnicas y decisiones judiciales o administrativas que definan alcance y monto de la responsabilidad.

Reparación del daño ambiental y plan de cierre de minas (02:00:05)

- Principio de volver al estado anterior del ambiente afectado (02:00:05)
  - Buscar que el medio ambiente afectado se restablezca lo más parecido posible a su situación previa a la contaminación.
  - La reparación se orienta a restituir condiciones ambientales previas siempre que sea posible, admitiendo que no siempre se logrará una recuperación idéntica.
  - La finalidad es resarcir el daño ambiental mediante acciones concretas para recuperar el entorno afectado.
- Plan de cierre de minas como obligación normativa y su finalidad (02:00:45)
  - El plan de cierre de minas corresponde a la etapa final de la explotación y exige pasos para cesar la actividad y remediar el lugar explotado.
  - La normativa exige que, al finalizar la concesión, exista un plan que detalle cómo se restituirá el área y sus alrededores a la situación originaria.
  - El plan busca garantizar la responsabilidad posterior a la explotación y la mitigación de impactos generados por la actividad minera.
- Garantías financieras y límites de la remediación ambiental (02:01:58)
  - Se exigen garantías en dinero para cubrir la ejecución de las medidas de cierre y la restauración por parte de especialistas.
  - Las garantías sirven para que la autoridad pueda ejecutar la reparación en caso de incumplimiento del titular minero.
  - Reconocimiento de que la remediación puede no devolver el ambiente exactamente al estado original, pero se persigue la máxima aproximación posible.

Responsabilidad administrativa ambiental: concepto y procedimiento sancionador (02:02:39)

- Definición de responsabilidad administrativa en contexto público y sanciones típicas (02:02:39)
  - La responsabilidad administrativa se refiere a sanciones impuestas por órganos de la administración pública por incumplimientos normativos.
  - Las sanciones pueden incluir multas pecuniarias u otras medidas administrativas distintas de la vía penal.
  - Ejemplos de organismos que ejercen estas funciones en tema laboral o ambiental: Sunafil, OEFA, ANA, ministerios y otros entes administrativos.
- Procedimiento administrativo sancionador (PAS) y garantías procesales (02:06:57)
  - Para imponer responsabilidad administrativa debe seguirse un procedimiento administrativo sancionador que garantice el debido proceso.
  - El administrado tiene derecho a conocer la falta imputada, su tipificación normativa y a presentar descargos y pruebas en su defensa.
  - Principios mínimos que deben respetar las autoridades incluyen el debido procedimiento, derecho a la defensa y principio de tipicidad.
- Etapas del procedimiento sancionador y efectos de los actos inspectivos (02:09:43)
  - El procedimiento incluye investigación, recopilación de pruebas, actuación del órgano instructor y eventual imposición de sanción si procede.
  - Un acta de propuesta de multa por parte del inspector no equivale a una multa firme; debe agotarse el procedimiento y emitirse resolución sancionadora.
  - El procedimiento puede concluir con imposición de sanción, archivo por falta de sustento, o anulación por defectos en la actuación administrativa.

Responsabilidad penal en materia ambiental y tipología de delitos (02:11:18)

- Delitos de contaminación y delitos contra recursos naturales en el Código Penal (02:11:18)
  - Los delitos ambientales principales se encuentran tipificados en los artículos 304 a 307F (contaminación) y 308 a 313 (recursos naturales) del Código Penal.
  - Además existen figuras relacionadas con responsabilidad funcional, información falsa y medidas cautelares que afectan al medio ambiente (artículos 314, 314B, 314C, 314D).
  - La legislación nacional opta por tipificaciones más genéricas para abarcar diversas conductas que dañen el ambiente.
- Ejemplos concretos de conductas penales y tráfico ilegal (02:12:17)
  - Se penaliza el incumplimiento de normas sobre manejo de residuos sólidos y el tráfico ilegal de residuos peligrosos.
  - El tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, extracción ilegal de especies acuáticas y depredación de recursos naturales son conductas punibles.
  - La tala, quema o daño ilegal de formaciones boscosas y el tráfico de productos forestales maderables son también delitos sancionados penalmente.
- Alcance constitucional y creación de organismos para la protección ambiental (02:14:50)
  - La Constitución sustenta la obligación del Estado de proteger el medio ambiente y sancionar conductas que atenten contra él.
  - Para dar efectividad a este mandato, el Estado crea organismos como el ANA y el Ministerio de Medio Ambiente, y establece responsabilidades penales y administrativas.
  - La existencia de penas y organismos especializados permite perseguir, investigar y sancionar infracciones ambientales para proteger derechos ciudadanos.

Procedimientos administrativos y recursos en materia minera y ambiental (02:16:02)

- Tribunales administrativos y recursos de apelación en organismos públicos (02:16:02)
  - Los organismos públicos cuentan con tribunales especializados (tribunal registral, tribunales de Sunafil, OEFA, etc.) para resolver recursos administrativos.
  - Los procedimientos administrativos permiten instancias de reconsideración y apelación que pueden llegar al tribunal correspondiente antes de acudir al poder judicial.
  - Los tribunales poseen salas especializadas según la materia, permitiendo tratamiento técnico y especializado de cada tipo de reclamación.
- Caso práctico sobre registro de derechos mineros y cláusula arbitral (02:18:23)
  - Caso de apelación ante el Tribunal Registral sobre inscripción de resolución unilateral de contrato relacionado con concesión minera.
  - La resolución explica que no procede la inscripción si existe una cláusula arbitral que obliga a iniciar arbitraje para la solución de controversias contractuales.
  - Cuando el contrato estipula arbitraje, los órganos administrativos declinan inscribir actos mientras se sustancie el proceso arbitral pertinente.
- Otros ejemplos de sanciones mineras y recursos provinciales y nacionales (02:22:38)
  - Existen resoluciones y sanciones vinculadas a la minería analizadas por tribunales como el Tribunal de Fiscalización Ambiental y OEFA.
  - Casos regionales (por ejemplo, Cajamarca) pueden quedar en resoluciones directorales sin llegar a tribunal y otros escalar hasta sentencias de casación.
  - La materia muestra la interacción entre instancias regionales, nacionales y la posibilidad de agotar recursos administrativos antes de acudir al judicial.

Cierre de la sesión, seguimiento y próximos pasos pedagógicos (02:23:30)

- Conclusión de la clase y avance hacia próximos temas (02:23:30)
  - La próxima clase abordará en detalle los casos mencionados y la determinación jurídica sobre sanciones mineras y minería ilegal.
  - Se revisará la configuración de minería ilegal en el contexto de concesiones mineras y responsabilidades penales y administrativas.
  - El docente anticipa continuar con el análisis de las resoluciones y la "novela" procesal para explicar las determinaciones adoptadas por tribunales.
- Instrucciones finales y recursos para estudiantes (02:24:10)
  - El profesor agradece la asistencia y comparte que dejará el enlace al formulario de asistencia en el chat y distribuirá la grabación por WhatsApp.
  - Se invita a los alumnos a completar el formulario de asistencia y se indica que la grabación de la sesión será compartida con el grupo.
  - Despedida y cierre sin preguntas pendientes en el momento, con apertura para consultas en la siguiente sesión.